



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 192/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים:

1. גואל דילברי
 2. נילי דילברי
- ע"י ב"כ עוה"ד אייל פלשן
מרחוב יצחק שדה 17 תל אביב

נ ג ד

הנתבע:

רון אבידור
ע"י ב"כ עוה"ד שלום גולדבלט
מרחוב מנחם בגין 7 רמת גן

פסק דין

ההליך דנן עניינו בבית ברחוב בית צורי 7 תל אביב הבנוי על חלקה 232 בגוש 6631 (להלן: "הבית"). הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

הצדדים הינם בעלי דירות בבית.

טענות התובעים בתמצית:

הנתבע, רואה חשבון במקצועו, מכהן בנציגות ובכלל האמור משמש כגזבר ואחראי על ניהול החשבונות, הכספים והתביעות של הנציגות. הנתבע נהג ונוהג כבריונות כלפי בעלי הדירות בבית. בסמוך לאחר רכישת דירתו הפסיק הנתבע על דעת עצמו את פעולת משאבת המים המותקנת על הגג המהווה רכוש משותף. לאחר מינויו כנציגות פעל שלא כדין להחלפת המשאבה והעתקת מיקומה למקום אחר בגג תוך הרחקתה מדירתו והתקנתה בסמוך יותר לדירת משפחת בקשטנסקי (להלן: "בקשטנסקי"). תביעה שהגישו בקשטנסקי כנגד הנתבע נסתיימה בהסכם פשרה לפיו הוסתה המשאבה על פי קביעת מומחה והוסכם כי הנתבע יהיה רשאי לבקש מבעלי הדירות בבית לשאת בעלויות מתוך כספי "רזרבה" ככל שישנם וככל שלא תתקבל הסכמה של כל בעלי הדירות יישא הנתבע לבדו בעלות. באסיפה מיום 16.03.07 הוחלט ברוב קולות (12 מתוך 13 נוכחים מתוך 24 בעלי דירות) לאשר את מימון החלפת המשאבה אך לא את עלות הסתתה. על בסיס החלטה זו חייב הנתבע את קופת הנציגות בסך של 9,007 ₪ עבור החלפת המשאבה. לטענת התובעים לא התקיימו התנאים שנקבעו בהסכם הפשרה לחיוב בעלי הדירות – פנית הנתבע בבקשת ההחזר נעשתה בדיעבד, לא התקבלה הסכמה של כל בעלי הדירות וגם לא הוכחה קיומה של "רזרבה" בקופת הנציגות. בפעולת השבת הכספים לידי מקופת הנציגות מעל הנתבע בכספי הנציגות בדרך של תחבולה. התובעים טוענים עוד כי בניהול הבית על ידי הנתבע התגלו אי סדרים נוספים – לא גולו מסמכי הנציגות על אף, בין היתר, פסק דין בהקשר זה בהליך שנקטו בקשטנסקי כנגד הנציגות, דוחות כספיים חצי שנתיים לא הוכנו כלל או הוכנו באיחור ובאופן רטרואקטיבי, גם כאשר הועברו מסמכים הם היו חסרים באופן מכוון, נעשו רישומים כוזבים בדוחות בגין עבודות פרטיות שבוצעו בדירת הנתבע, בוצעו עבודות ללא חשבוניות והועלה שיעור מיסי הנציגות באופן לא חוקי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 192/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לאור האמור טוענים התובעים כי על הנתבע להשיב לקופת הנציגות את הסכומים שנטל שלא כדין בסך של 11,860 ₪ נכון למועד הגשת התביעה, כי יש לאסור על הנתבע לשמש כנציגות לאור התנהלותו ומחדליו, לרבות העובדה כי חרג מסמכות והפר את חובת נאמנות והאמון שנתנו בו בעלי הדירות. כן נתבקש חיובו האישי של הנתבע בהוצאות ניהול ההליך.

טענות הנתבע בתמצית:

בפתח כתב הגנתו העלה הנתבע טענות מקדמיות לפיהן יש למחוק את התביעה מחמת היותה טרדנית וקנטרנית שעה שזו מונעת מעוינות אישית וכל מטרתה להטריד את הנתבע, כפי שנעשה משך כל השנים בהן הוא מכהן כנציגות, כי התביעה נעדרת עילה ויריבות שעה שהיא מתבססת על הסכם פשרה עם בקשטנסקי שהתובעים אינם צד לו ואינם זכאים לדבר על פיו, בשל השתק פלוגתא בהתייחס להליכים עם משפחת בקשטנסקי ובשל התיישנות. עוד נטען כי יש למחוק סעיפים בכתב התביעה המהווים אמירות שהן בגדר לשון הרע.

לגופם של דברים טען הנתבע כי נתקבלה החלטת האסיפה הכללית כי עלויות ההליך ימומנו מתוך קופת הנציגות מאחר והתביעה הוגשה כנגד הנתבע במסגרת תפקידו כנציגות (בשל החלטה זו הוגש כתב התביעה המתוקן). גם לאחר קיומם של ההליכים בתיק זה שבו ובחרו בעלי הדירות (למעט התובעים ובעלת דירה נוספת) בנתבע לחבר נציגות. הנתבע אינו גזכר של הבית אלא תפקידו אך בפיקוח על פעילותה של חברת הניהול. התובע הוא זה אשר איים על הנתבע וחברות הנציגות הנוספות ומחייב את הנציגות להתמודד עם הליכים משפטיים ותביעות סרק שהגיש. התובע הוא גם זה אשר תקף אחרים בבית.

ענייני הנציגות מנוהלים על ידי הנתבע בשקיפות, מוסריות ועל פי החוק. הסכם הפשרה עם בקשטנסקי קיים במלואו ולא הועלתה כל טענה בגין הפרתו לכאורה על ידי הנ"ל. לעניין המשאבה נטען כי זו הוחלפה במקור על ידי התובע במימון הנציגות בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף. דא עקא, הותקנה משאבה שאינה מתאימה וזו גרמה למטרדי רעש. בהסכמה בכתב של רוב בעלי הדירות בבית הועתקה המשאבה למקום אחר ברכוש המשותף ובעקבות העתקה זו נוהל ההליך עם משפחת בקשטנסקי. על פי הסכם הפשרה בהליך האמור הועתקה המשאבה והוחלפה במימון הנתבע. באסיפה מיום 16.03.07 התקבלה החלטה כדין לפיה מימון החלפת המשאבה יתבצע מכספי הנציגות ובהתאם הושבה לנתבע עלות המשאבה (לאחר שהוצאה חשבונית המפרידה בין עלויות ההעתקה לעלות המשאבה). עוד טוען הנתבע כי עלות המשאבה הוצגה בפני בעלי הדירות בטרם נתקבלה החלטתם, לרבות העובדה כי בקופת הנציגות היו די כספים לממן ההחלפה. גם משפחת בקשטנסקי נכחה באסיפה ולא התנגדה לאמור. בקשות העיון במסמכים של משפחת בקשטנסקי לא נועדו אלא לשם ההטרדה ומכל מקום על פי החלטת האסיפה הכללית כל דייר רשאי לעיין במסמכים בתיאום מראש עם הנציגות, לרבות בתיק הפרוטוקולים ובדוחות חצי שנתיים (מסמכים שלא היו קיימים כלל שעה שהתובע כיהן כנציגות). הטענות בדבר אי סדרים במסמכי הנציגות מופרכות ולא מבוססות - כל ההוצאות רשומות ומתועדות, התשלום לאיש האיטום בוצע בשני חלקים לשם הבטחת טיב העבודה והעלאת שיעור מיסי הנציגות אושרה באסיפה כללית (שנדחתה ממועדה המקורי עקב בקשת בעלי הדירות).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 192/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הליך זה החל דרכו בבית משפט השלום בתל אביב במסגרת ת.א. 10485-02-12 והועבר לדיון בפני בהתאם להחלטת כבוד השופטת לימור רייך מיום 16.04.12.

דיון

היקפו של התיק, הזמן שהושקע בו על ידי הצדדים ומסכת הראיות שהוצגה בפני חרגו בהרבה ממסגרת המחלוקת שתוחמה בכתבי הטענות. בסופו של יום עותרים התובעים בתביעתם לקבלת שלושה סעדים - חיוב הנתבע בהשבת הכספים בגין החלפת משאבת המים, שלילת כשרותו של הנתבע לכהן כנציגות וחיוב הנתבע באופן אישי בתשלום הוצאות ניהול ההליך. לשם הסדר והנוחות, ובפרט לאור העובדה כי לא כל מסכת הראיות הענפה שהוצגה רלבנטית להכרעה בכל סעדים האמורים, נחלק הדיון בפסק דין זה לפרקים על פי הסעדים הנתבעים.

השבת כספי עלות החלפת משאבת המים

התובעים עותרים לחיוב הנתבע להשיב לקופת הנציגות את הכספים שהושבו לו על פי החלטת האסיפה הכללית בגין החלפת משאבת המים.

דא עקא, מדובר בהליך דנן בתביעה אישית של התובעים. אין בידם, ללא הסמכתם כדין על ידי בעלי הדירות האחרים (הסמכה שכלל לא נטען וממילא לא הוכח כי קיימת), לייצג את בעלי הדירות ו/או האסיפה הכללית בתביעה כנגד הנתבע. לכל היותר ביד התובעים זכות התביעה האישית להשבת חלקם היחסי בעלות מימון משאבת המים, ככל שלא היה מקום לחייב את חלקם בתשלום זה מקופת הנציגות.

וידוגש, אף לא אחד מבעלי הדירות האחרים בבית, גם אלו שלכאורה תומכים בטענתם, הצטרף לתביעתם בהליך זה. בפרט אמורים הדברים בנוגע לגב' פאר, יורשת ה"ה בקשטנסקי, אשר גם בחרה שלא למסור תצהיר עדות ראשית מטעם התובעים ולמסור עדותה בעל פה (עמוד 16 שורות 21-30) וגם לא נקטה בכל הליך כנגד הנתבע (עמוד 40 שורות 2 ו-15).

זאת ועוד. בעלי הדירות אשר לא הגישו תביעה ולא נקטו כל פעולה בנוגע להחלטת האסיפה הכללית בהתייחס למימון עלות החלפת המשאבה, הרי שנחזים כמי שהסכימו לאותה החלטה ו"התנדבו", מסיבות שלהם, לשלם את חלקם, אף אם לא היו מחויבים לכך על פי הדין. אין התובעים יכולים להחליט עבורם אחרת, ודאי שעה שהנתבע מעיד (עדות שלא נסתרה) כי "הדיירים האחרים שלא היו בישיבה לא התנגדו. יש לי הסכמה שלהם בע"פ אין לי הסכמה בכתב" (עמוד 39 שורות 26-27) ובמיוחד כאשר אין מחלוקת כי בעלי הדירות מודעים להליך דנן (ר' למשל בנספח 3 לתצהיר הנתבע).

בודאי אמורים הדברים לגבי כל אותם בעלי דירות אשר נתנו הסכמתם המפורשת להשבת הכספים לנתבע במסגרת האסיפה הכללית הרלבנטית.

לפיכך, עלינו לבחון אם זכאים התובעים להשבת חלקם היחסי בעלות התקנת המשאבה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 192/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אין מחלוקת עובדתית כי המשאבה הוחלפה על ידי ועל חשבון הנתבע (בעקבות הסכם הפשרה עם בקשטנסקי אליו נשוב עוד בהמשך) ולאחר מכן הוא פנה לקבלת אישור האסיפה הכללית להשבת הכספים לידי. אין גם מחלוקת כי האסיפה הכללית אישרה ברוב קולות כי "נציגות הבית תממן את החלפת המשאבה" (נספח 11 לתצהיר הנתבע) ולא נתקבלה החלטה של כל בעלי הדירות בבית, ודאי לא של התובעים שהתנגדו באותה אסיפה (עמוד 40 שורות 13-19).

הוראת סעיף 12 לתקנון המצוי (החלה במקרה דנן לאור התקנון המוסכם) קובעת כלהלן:
"א) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות.

ב) החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".

לפיכך, ככל שיקבע כי מימון החלפת המשאבה היתה בגדר תשלום בהתאם להוראות החוק הרי שחייבים התובעים, אף אם התנגדו להחלטה, לשאת בחלקם בעלות מימון החלפת המשאבה. ככל שאין כך הם פני הדברים הרי שלא יכולה היתה האסיפה הכללית לחייבם בתשלום וחלקם היחסי בכספים שהושבו לנתבע מקופת הנציגות שולם שלא כדין.

סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע כי "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג" ובהמשך "לענין זה "החזקה תקינה" - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

ההלכה בנוגע למשמעות "החזקה תקינה" בוחנת מונח זה בתנאי המקום והזמן (ר' תיק 404/10 ו-423/10 נציגות הדיירים סי אנד סאן אגף המגדל הצפוני נ' שמואל פלאטו ואח' (פורסם בנבו) ופסקי הדין שאוזכרו שם).

ממסכת הראיות שהוצגה בפני עולה כי החלפת המשאבה בשנת 2007 לא נכללה בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף.

ראשית, לא הוצגה כל חוות דעת מקצועית המלמדת על הצורך בהחלפת המשאבה בשנת 2007 מחמת אי תקינותה או מטרד כלשהו שיצרה. ההפך הוא הנכון. מחוות הדעת המקצועיות שהוצגו (ואינני נכנס כאן לערכן הראייתי בהעדר עדות המומחים בפני) עולה כי בשנת 2006 לא אובחנו עוד כל מטרדים בנוגע למשאבת המים ולא אוזכר כל ליקוי בתפקוד המשאבה (ר' נספח יב(3) לתצהיר התובע). ויוער, מדובר בחוות דעת מטעם הנתבע. עובדה זו עולה גם מהתכתבויות בזמן אמת ששיגר הנתבע (ר' נספחים י' ו-יא' לתצהיר התובע).

שנית, מדובר בהחלפת משאבה שלישית בתקופה של 7 שנים (הראשונה בשנת 2000 במימון הנציגות והשנייה בשנת 2004 במימון הנתבע). לא הוצע כל הסבר מניח את הדעת מדוע נדרשו, בגדר החזקה תקינה, החלפות תדירות של משאבות המים בפרק זמן קצר יחסית כאשר מטרדי הרעש



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 192/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הוסרו. ויודגש, המחלוקת שבין הנתבע לבין ה"ה בקשטנסקי אין בה כשלעצמה לבסס הצדקת החלפת המשאבה בגדר החזקה תקינה.

שלישית, מעדות הנתבע עולה כי לא היה כל צורך בהחלפת המשאבה בשנת 2007 - "ש.ת. בשנת 2007 החלפתי שוב את המשאבה מכיוון שזה היה ההסכם עם הגברת בקשטנסקי. לשאלת המפקח: בשנת 2007 לא היה צורך להחליף, החלפנו בגלל ההסכם ומה שמימנו לי זה את ההחלפה שכן היה הסכם. לא בזבזנו כסף, המשאבה הוחלפה על ידי. המשאבה שהותקנה בשנת 2004 כבר לא הייתה תקינה. הייתה סיבה תפקודית של המשאבה להחליף אותה שוב וזו גם הייתה הבקשה של גברת בקשטנסקי. אני לא הייתי צריך בכלל להחליף בשום מקרה ושום מצב אבל אם כבר החלפתי וכבר הוסכם על כל הדיירים להחליף הוחלט לממן. אני מימנתי את ההחלפה בשנת 2007 מכספי. החזירו לי את המימון בשנת 2007 ולא משנת 2004" (עמוד 38 שורות 1-9) ובהמשך "גברת בקשטנסקי התלוננה על המשאבה במסגרת הסכם הפשרה הוחלט להחליף את המשאבה ולהעתיק. אני בניגוד למר דילברי, שמישהו מתלונן על רעש וזה מדיר שינה מעיניו, מטפל בזה" (עמוד 38 שורות 28-29) (ההדגשות שלי, א.ס.).

מסיבה זו גם ההסברים אשר מסר הנתבע לאסיפה הכללית לאישור מימון ההחלפה עסקו בהסכם עם משפחת בקשטנסקי ולא בכל טענה בדבר תקינות המשאבה או צורך עוברתי כלשהו בהחלפתה - "הסכם הפשרה הוסבר לדיירים, אתה לא יכול להציג את ההסכם. הוא לא הוצג הוא לא עמד לנוכח כל אחד ואחד מהם אלא הוסבר, הוסברה התביעה, הוסברה ההגנה, הוסברה ההחלטה והפשרה. ש.ת. רציתי את הסכמת הדיירים למימון המשאבה ולכן הסברתי להם על הסדר הפשרה" (עמוד 38 שורות 22-25) ובהמשך "הסברתי לדיירים שהתירו את כל מסע המשאבה וכל ההשמצות והסברתי להם שהגענו למצב של הסכמה על גברת בקשטנסקי, אגב שהיא היחידה שנוגעת איכשהו למשאבה הזו, כי גם שזה עשה רעש זה לא מפריע לה, הגענו לפשרה שהמשאבה תוחלף ומקומה יועתק ואני ביקשתי שיממנו את הכול, מר רון עקרי, הציע כפשרה שאם המשאבה לא בסדר, מי צריך לממן את זה, זה הוועד. לגבי ההעתקה הוא אמר לה שיש מקום שאני אממן את זה ולמען יחסי שכנות טובה אני קיבלתי את ההצעה מיידית וחשבתי שכך זה ייגמר" (עמוד 39 שורות 1-6) (ההדגשה שלי, א.ס.).

בסופו של דבר אישור האסיפה התייחס להשבת הכספים בלבד ולא לצורך בביצוע העבודה בגדר החזקה תקינה, בפרט כאשר הפניה לאסיפה נעשתה לאחר ביצוע העבודה (ור' גם פרוטוקול האסיפה מיום 16.03.07 בנספח 11 לתצהיר הנתבע).

אציין כי בהמשך עדותו טען לפתע הנתבע כי המשאבה לא הייתה תקינה בשנת 2007 עובר להחלפתה. דא עקא, לא היה בידו לתת כל הסבר ממתי וכמה זמן נמשך הדבר (עמוד 38 שורה 11), הדבר לא נטען כלל בתצהירו, הדבר לא נתמך בראיה כלשהי "בזמן אמת" וממילא גם לא נתמך, כאמור, בחוות דעת מקצועית או אפילו באישור כלשהו מטעם המתקין.

הנתבע קיבל החזר בגין החלפת המשאבה בסך של 9,007 ₪ נכון ליום 25.03.07 (סעיף 26 לתצהיר הנתבע).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 192/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

חלקם של התובעים בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף בהתאם להוראות חוק המקרקעין עומד בשיעור של 4.2% (שטח הדירה 114.67 חלקי סך שטח הדירות 2733.66 לפי הנסח הרשום).

לפיכך זכאים התובעים להחזר חלקם בעלות החלפת המשאבה בסך של 378 ₪ נכון ליום 25.03.07.

לפני סיום חלק זה עלינו להתייחס גם לטענות התובעים בנוגע לפסק הדין בהליך שבין הנתבע לבין בקשטנסקי.

אין בידי לקבל את טענת התובעים לפיה בידם להסתמך על פסק הדין האמור.

כפי שמעיד התובע, הוא לא היה צד להליך מראשיתו (בהגשת התביעה) ועד אחריתו (בהסכם הפשרה ופסק הדין) - "לא הצטרפתי לתביעה של בקשטנסקי הם לא ביקשו ממני. אדון אבידור אני לא יודע את מי הוא תבע, את גואל או בקשטנסקי כל התביעה זה גואל. ש.ת ידעתי שיש תביעה לא ידעתי שאני מככב שם. מעולם לא קראתי רק ברגע שהתחיל המשפט הזה. ש.ת את התביעה לא הראו לי אף פעם, את הפשרה קיבלתי. לא באתי להעיד שם ולא שום דבר. ש.ת התביעה שלי מבוססת על הפשרה ולא על כתב התביעה שלהם" (עמוד 21 שורות 20-24). כך גם עולה מעדות הגב' פאר, שהרי כל המסמכים הקשורים להליך נמסרו לתובעים על ידה (עמוד 15 שורות 8-13).

ברי כי בנסיבות אלו הצדדים אינם יכולים להסתמך על פסק הדין באותו הליך כמחייב בבחינת יצירת מעשה בית, בין מסוג השתק עילה ובין מסוג השתק פלוגתא (ר' סיכום ההלכה בסוגיה זו בע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ – משכן נ' לאה נגר (פורסם בנבו)).

ברי גם כי התובעים אינם יכולים לעמוד על זכות ישירה כלשהי כתוצאה מאותו פסק דין. ויודגש, לו כך היו פני הדברים הרי שכלל לא היה מקום להגשת התובענה דנן אלא במסגרת הליכים לאכיפת ביצוע פסק הדין או הפרתו (שכלל לא ננקטו, אפילו לא על ידי בקשטנסקי, על אף ידיעתם בדבר הפרת ההסכם לכאורה (ר' עדות הגב' פאר בעמוד 13 שורות 27-29)).

אין בידי גם לקבל את טענת התובעים בדבר היות הסכם הפשרה בבחינת "חוזה לטובת צד שלישי".

אולם, אינני נדרש לבחינה של הסוגיות הקשורות בהסכם הפשרה והפרתו הנטענת שעה שקבעתי, כאמור לעיל, כי לא ניתן היה לחייב את התובעים בתשלום חלקם היחסי בעלות החלפת המשאבה ללא הסכמתם. זהו, ממילא, המרב שיכולים התובעים לזכות בו בהליך כאמור, אף אם יתקבלו טענותיהם בנוגע לפסק הדין בתביעת בקשטנסקי.

לסיום פרק זה אעיר כי עילת התביעה בהקשר דנן לא התיישנה. אומנם, פרשת התביעה מתייחסת למסכת עובדתית המשתרעת על תקופה של שנים רבות, ודאי מעבר לתקופת ההתיישנות. אולם, עילת התביעה להשבת הכספים מתחילה, לכל המוקדם, מיום 16.03.07 וממנה ועד הגשת התביעה (במקור בפני בית משפט השלום) טרם חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 192/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שלילת כשרות הנתבע לכהן כנציגות

אין מחלוקת כי נכון לעת הזו הנתבע איננו עוד חבר נציגות בבית (סעיף 40 לסיכומי הנתבע וכן עמוד 31 שורות 3-6). לפיכך, כל שנותרה לדיון היא הבקשה ליתן צו השולל את כשרותו של הנתבע לכהן כנציגות.

לדידי השאלה המרכזית בהקשר זה איננה בנוגע לפעולותיו הקונקרטיות של הנתבע כחבר נציגות, אלא האם בכלל ניתן ליתן צו כמבוקש.

שקלתי את טיעוני הצדדים ואינני מוצא כי ניתן ליתן צו כמבוקש.

ראשית, הזכות להיבחר לנציגות הינה חלק מזכות הקניין של בעל דירה בבית משותף. כידוע, זכות הקניין מוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ושלילה, אפריוורית, של זכותו של אדם לכהן כנציגות בבית מהווה פגיעה אסורה בזכות הקניין שלו.

שנית, בסופו של יום הזכות הינה בידי בעלי הדירות לבחור בעצמם, עבור עצמם, את נציגות הבית, שאיננה אלא הזרוע המבצעת להחלטות האסיפה הכללית. רק אם אין בידי בעלי הדירות לעשות כן או כאשר הנציגות איננה מתפקדת, מוקנית הסמכות למפקח, לא לפני שהורה על זימון אסיפה כללית לצורך זה (ר' סעיף 67 לחוק המקרקעין). יסברו בעלי הדירות כי הנתבע אינו ראוי לכהן כנציגות ברי כי לא יבחרו בו. אולם, לא ניתן לשלול ממנו את האפשרות להציע את מועמדותו לכהן כנציגות, אף אם התובעים סבורים כי הוא אינו ראוי לתפקיד שכזה.

ויוער, אף אם אדם שגה בעבר וכשל במילוי תפקידו (ואין בהכרח כך הם פני הדברים בהליך דנן), אין הדבר אומר בהכרח כי הוא אינו ראוי בעתיד לשוב ולכהן כנציגות. הסמכות בהקשר זה, כל כולה, בידי בעלי הדירות, את רכושם מנהלת הנציגות ואת החלטותיהם אמורה היא להוציא אל הפועל.

שלישית, המבוקש בהליך דנן הינו סעד קיצוני ביותר ומרחיק לכת. עיון בספר החוקים מלמד אותנו כי אף בהתייחס לתפקיד שליח הציבור האזרחי הרם ביותר במדינת ישראל, כהונה כחבר כנסת, לא ניתן לשלול זכותו של אדם באופן מוחלט וסופי, אף אם הורשע בפלילים ואף אם מדובר בהרשעה הקשורה בקשר ישיר לשליחות הציבורית (ר' סעיף 6 לחוק יסוד: הכנסת). חומרת הנסיבות המוזכרות בחוק יסוד: הכנסת ודאי שאיננה רלבנטית מבחינה עובדתית למקרה דנן. אולם, העיקרון היסודי העומד בבסיס הדברים חל גם על הזכות להיבחר לנציגות, ואף ביתר שאת.

לאור האמור הרי שלא נותר עוד כל סעד אופרטיבי אשר נדרש בנוגע למחלוקת הנ"ל ולא ניתן ליתן כל סעד עתידי כמבוקש.

בנסיבות אלו לא נדרש כלל לדון ולהכריע במחלוקות עובדתיות שבין הצדדים בנוגע להתנהלות הנציגות בתקופת כהונתו של הנתבע, שהרי אין בקביעות עובדתיות בנוגע למחלוקות אלו כדי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 192/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

להעלות או להוריד בדבר לצורך ההכרעה בסעד המבוקש. ברי כי ככל שישנה טענה קונקרטית כלשהי הרי שיש לנקוט הליך פרטני בעניינה, כפי שעשו התובעים בנוגע לסוגיית משאבת המים.

לפני סיום פרק זה אני מוצא מקום להתייחס גם לפרשת הקבלן חרבי אליה התייחסו הצדדים באריכות.

בחינת מסכת הראיות מלמדת כי אין דבר בטענות התובעים בהקשר זה. כל טענתם מתבססת על חשד ללא ביסוס ראיתי - "הוא שיפץ את הבית שלו חצי שנה וחברת הניהול, הדבר היחידי שאין קבלות זה הקבלות של חרבי. שאני בא ובודק ורואה שאין שם לא הצעת מחיר לא רואה שיש שום מסמך, חברת הניהול אומרת לי שהם לא מעורבים בזה ומי שהביא את חרבי זה אדון אבידור אז אני רואה שהבן אדם עבד אצלו בבית אני רואה חשבוניות אני רואה שלבן אדם אין 2,000 ₪ ופתאום משלם 3,000 ₪ זה נראה רע מאוד" (עמוד 23 שורות 23-27) ובהמשך "אני חושד שהוא לקח את הכספים או לפחות חלק מהם עבור הדירה שלו כי אין הצעות מחיר ואין חשבוניות" (עמוד 25 שורות 10-11).

ברור כי מקורו של החשד הינו באי האמון והמחלוקות האחרות שבין הצדדים וללא כל קשר להתנהלות הנתבע. מכל מקום, הנתבע סיפק הסברים מספיקים ומשכנעים בהקשר זה - "הקבלן חרבי ביצע בדירה שלי שיפוץ. הוא לא ביצע ברכוש המשותף. הוא ביצע תיקון באדנית. ש.ת. עבור התיקון הזה הוא גבה 5,000 ₪ היו עוד תיקונים אחרים של 12,000 ₪ הוא עבד כמה פעמים. בתביעה שלך דיברת על 5,000 ₪. ש.ת. יש כאן הצעת מחיר וקבלה בגין ניקוי גרפיטי בחצר האחורי, תיקוני גרנלית בחצר הקדמית והאחורית, תיקוני קילופים בחניון, הרמת מרצפות אקרשטיין שקועות, צביעת אזור המחסנים בצבע סופר קריל ויש עוד" (עמוד 42 שורות 19-13) ובהמשך "בנספח לב' ה- 3,000 ₪ של חברי הם בתוך ה- 8,609 ₪ ... יש התאמה מלאה, חלק שולם בשנת 2010 וחלק בשנת 2011 סך הכול 5,000 שולמו. ש.ת. זה היה הסיכום של העבודה. האדנית הזו מידי חורף נוזלת ונוטפת מים לכיוון החניון כמה פעמים תיקנו. הפעם הזו אמרנו לחרבי 5,000 ₪ את 3,000 ₪ אשלם לפני החורף ולאחר מכן אחרי החורף עוד 2,000 ₪. הוא מאשר שהוא קיבל 5,000 ₪ סך הכל. הוא האמין לי שאתן לו 2,000 ₪ לאחר החורף לכן כתב שקיבל 5,000 ₪" (עמוד 43 שורות 13-3). עדותו מבוססת ומקובלת עלי ודי בה.

חוב אישי של הנתבע בתשלום הוצאות ניהול ההליך

ממסכת הראיות שהוכחה בפני עולה כי מימון הגנתו של הנתבע בהליך לא אושר כנדרש על ידי האסיפה הכללית.

מעדותה של הגב' ויינברג עולה כי לא נתקבלה כל החלטה פרטנית לאישור מימון הייצוג - "לא הייתה החלטה נוספת באותה אסיפה, הסתמכו על החלטות קודמות של הוועד" (עמוד 27 שורה 16). ויוער, אותה החלטה קודמת באסיפה מיום 26.07.02 קובעת כי "ועד הבית יוכל לשכור שירותי עו"ד חיצוני לשם הגשת התביעה כאמור, הן לשם התגוננות בפני תביעה שתוגש נגד הוועד או מי מחבריו בגין פעולותיו בתקופת היותו חבר ועד הבית" (נספח 1 לתצהיר הנתבע). ההחלטה אושרה גם באסיפה מיום 12.03.04 - "מכיוון שהוגשה תביעה נ. דיירי הבניין ו/או הוועד והתקבל אישור



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 192/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

האסיפה לשכירת עו"ד הרי שההוצאות המשפטיות הן חלק מהוצאות הבית. אם תוגש תביעה משפטית יוכל הועד לשכור עו"ד ולשלם את שכרו" (נספח 2 לתצהיר הנתבע). אין התביעה דנן עולה בקנה אחד עם ההליכים המוזכרים בהחלטות הנ"ל.

הוכח גם כי מימון הגנת הנציגות בעבר, בניגוד להליך דנן, התייחס לתביעות שעניינן ניהול הנציגות - "היה דיווח לדיירי הבית באסיפות במשך השנים על תביעות משפטיות נגד רוני כחבר וועד" (עמוד 27 שורות 18-19), כפי שזה אושר באסיפה מיום 26.07.02 כמצוטט לעיל.

עוד עלה מעדות הגב' ויינברג כי לא הוצג וממילא לא אושר הסכם שכר הטרחה של הנתבע ועלויותיו - "אין לי מושג מה היו העלויות של ההליך המשפטי. זה לא פורט במסגרת הישיבה" (עמוד 27 שורה 17).

כך עולים גם הדברים מעדותו של הנתבע ומפאת חשיבותם נביאם במלואם - "ש.ת. את ההסכם לא הצגתי בפני הדיירים. ההסכם הוצג לפני חודשיים לוועד הבית החדש אבל לא בפני הדיירים. לא הייתה אסיפת דיירים. לא מצאתי לנכון על כל צעד לפרסם לדיירים. ש.ת. לא הייתה החלטה ספציפית הייתה החלטה אחת במהלך שנת 2002 והשנייה בשנת 2003. ש.ת. זו הייתה החלטה של אסיפת דיירים שוועד הבית הייתה גברת פריצקי ומר רון עקרבי והם החליטו בעקבות מכתב של עו"ד דילברי שכל התביעות ימומנו ע"י קופת הוועד. ש.ת. החלטה שמדברת על כל הליך עקב מרבית ההליכים. ש.ת. החלטה כבר יש, ואם לא היו מאשרים מה היה קורה? ההחלטה התקבלה כפי שאמרתי בשנת 2002 ושוב אושרה בשנת 2003 בדיוק למטרת מקרים כאלה של תביעות של מר דילברי באופן כולל לא תביעה ספציפית. זה היה בעקבות איומים של מר דילברי נגד הוועד הקודם זה בנו אמר. מהרגע שהוגשה התביעה ובתביעה כתוב שאני גנבתי כסף ולא ניהלתי חשבונות ואני אלים, ושאתי בריון שכוונתי התביעה כבר נעשתה חייבים להתגונן ולשכור עו"ד. אני הבאתי את זה לידיעת הדיירים במכתב שנתלה על לוח המודעות. באסיפה שנעשתה אחרי כן, אחרי הגשת התביעה, ואחרי שתליתי את המודעה, ביום 22.02.12 נערכה אסיפת דיירים חדשה שבה הודעתי לדיירים על התביעה שהגיש מר דילברי וששכרתי שירותים משפטיים, אף אחד לא הביע התנגדות והתקבלה החלטה. את הפרוטוקול כתבה פנינה פריצקי אבל זה לא כתוב שם. אפשר לשמוע את זה בהקלטה של מר דילברי. ש.ת. אולי הנושא לא הועלה באסיפת הדיירים, יכול להיות" (עמוד 35 שורות 2-17) (ההדגשות שלי, א.ס.).

יוצא, אם כן, כי הסתמכות הנתבע הינה על החלטה כללית בנוגע להליכים משפטיים שאינם כוללים בהכרח את ההליך דנן, כי לא התקבלה כל החלטה פוזיטיבית למימון הגנתו של הנתבע בהליך דנן, כי לא אושר הסכם שכר הטרחה ועלויותיו הקונקריות, כי הסתמכות הנתבע הינה על "אי הבעת התנגדות" באסיפה מיום 27.02.12 (סעיף 11 לתצהירו) ולא קבלת החלטה פוזיטיבית וכאשר נושא אישור מימון ההגנה כלל לא עלה לדיון במסגרת אסיפה כללית של בעלי הדירות.

התוצאה המסתברת ממסכת הראיות האמורה היא כי לא התקבלה החלטה כדין למימון הגנתו של הנתבע הליך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 192/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

זאת ועוד. מדובר בתביעה שהוגשה כנגד הנתבע בגין פעולותיו האישיות ולא בגין פעולותיו כחבר נציגות במסגרת תפקידו. כך, התביעה להחזר הכספים בגין עלות המשאבה איננה בקשר לתפקידו כחבר נציגות אלא בקשר לכספי החזר שקיבל כבעל דירה בגין הסכם פשרה בסכסוך פרטי שבינו לבין בעל דירה נוסף בבית. כך, העתירה לקבוע כי הוא אישית אינו זכאי להיבחר לנציגות. בנסיבות אלו גם אין הצדקה לפיה בעלי הדירות יהיו אלה אשר יישאו בעלויות מימון הגנתו בהליך.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני קובע כלהלן:

1. על הנתבע להשיב לתובעים סך של 378 ₪ בגין חלקם היחסי של התובעים בעלות החלפת המשאבה. לסך הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 25.03.07 ועד למועד התשלום בפועל. הסך הנ"ל ישולם לתובעים בתוך 7 ימים מהיום.

2. התביעה למתן צו האוסר על הנתבע להיבחר לנציגות הבית נדחית.

3. הנתבע אינו זכאי למימון הגנתו בהליך מקופת הנציגות וככל שנגבו על ידו כספים מקופת הנציגות לצורך כך עליו להשיבם לקופת הנציגות בתוך 30 יום מהיום.

4. לאור תוצאות ההליך והתנהלות הצדדים בניהולו (לרבות התייחסות להגשת התביעה במקור בבית משפט השלום ובקשות 21/13 ו- 57/13 בהליך זה) אני מוצא לנכון לקבוע כי כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"ח אדר ב תשע"ד, 20 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב